

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1848/2530

นาย ชัยฤกษ์ เนหา รี
บริษัท สห โรงแรม ไทย และ การท่องเที่ยว จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน

พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 47

โจทก์ชกต่อ ย. ซึ่งเป็นพนักงานด้วยกันเพราะไม่พอใจ. เป็นเหตุให้ ย. ได้รับอันตรายแก่กาย เหตุเกิดในบริเวณที่ทำการของจำเลยระหว่างที่ ย. ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ เป็นการประพฤติด้อยอย่างร้ายแรงอันเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยแล้ว เนื่องจากจำเลยดำเนินธุรกิจด้านโรงแรมให้บริการแก่ลูกค้า การทะเลาะวิวาทหรือชกต่อยกันของพนักงานในบริเวณโรงแรมขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เช่นนี้ ย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและเกียรติคุณของจำเลยเป็นอย่างมาก จำเลยจึงมีอำนาจปลดโจทก์ออกจากงานตามข้อบังคับของจำเลย ได้ทั้งการกระทำของโจทก์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของนายจ้างเป็นกรณีร้ายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 อีกด้วย การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์

ย่อมไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าชดเชยตลอดทั้งสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
จากจำเลย.

โจทก์ชกต่อ ย. ซึ่งเป็นพนักงานด้วยกันเพราะไม่พอใจ. เป็นเหตุให้ ย. ได้รับ
อันตรายแก่กาย เหตุเกิดในบริเวณที่ทำการของจำเลยระหว่างที่ ย. ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ดังนี้ เป็นการประทุษร้ายอย่างร้ายแรงอันเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตาม
ระเบียบข้อบังคับของจำเลยแล้ว เนื่องจากจำเลยดำเนินธุรกิจด้านโรงแรมให้บริการ
แก่ลูกค้า การทะเลาะวิวาทหรือชกต่อยกันของพนักงานในบริเวณโรงแรมขณะที่
ปฏิบัติหน้าที่อยู่เช่นนี้ ย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและเกียรติคุณของ
จำเลยเป็นอย่างมาก จำเลยจึงมีอำนาจปลดโจทก์ออกจากงานตามข้อบังคับของจำเลย
ได้ทั้งการกระทำของโจทก์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของนายจ้างเป็น
กรณีร้ายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 อีก
ด้วย การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์
ย่อมไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าชดเชยตลอดทั้งสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
จากจำเลย.

(สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จุนท์ จันทรวงศ์-จ่านง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ